



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Procuradoria-Geral Adjunta de Assuntos Fiscais
Procuradoria da Dívida Ativa

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(íza) de Direito da MM. **8ª Vara da Fazenda Pública** - Foro Central

Processo nº **5032142-12.2020.8.21.0001**
Executivo Fiscal nº **41102020**
Exequente: **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**
Executado: **Jocelino Bernardes Fraga**

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, por seu(ua) procurador(a) abaixo firmado(a), nos autos do processo em epígrafe, vem dizer e requerer como segue:

A parte executada aderiu ao “**Programa de Recuperação Fiscal – RecuperaPOA**”, instituído pela Lei Complementar nº 911/2021 (conforme anexo Termo de Adesão), que autoriza a redução do valor de dívidas tributárias e não tributárias, dentro das condições que estabelece.

A referida lei dispõe que, em havendo penhora no processo de execução fiscal, esta deverá ser mantida até a quitação do parcelamento ou, na hipótese de penhora em dinheiro, sua conversão em renda para amortização ou quitação da dívida (com devolução pelo Município de eventual saldo excedente, após o encontro de contas pelo órgão fazendário, mediante depósito em juízo ou na conta bancária indicada no Termo de Adesão). Por sua vez, a norma regulamentadora (Decreto nº 21.137/2021) dispõe sobre a amortização da dívida pelos valores penhorados na execução fiscal (artigo 6º, parágrafo único). A adesão ao Programa também implica na desistência de quaisquer ações judiciais que tratem desses débitos.

Ante o exposto, REQUER a V. Exa.:

- 1) *se houver embargos à execução em apenso*, a sua extinção;
- 2) *caso haja valores bloqueados (convertidos ou não em penhora) ou depositados*, determine sua **transferência eletrônica** ao exequente (na hipótese de alvará em papel, são autorizados para levantamento os servidores municipais designados na Portaria nº 12439834/2020), bem como suspenda o feito até que a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) realize o encontro de contas para apuração de eventual saldo devedor, o que será feito somente após o levantamento da quantia;
- 3) sendo inaplicável a este processo o item “b” acima, determine a manutenção de qualquer espécie de penhora (se houver), bem como a suspensão do feito, até a quitação do parcelamento efetuado.

Pede deferimento.

Porto Alegre, 3 de janeiro de 2022.